

## 5. 계약보증금 처리 미흡

병원「회계규정」 제205조(계약보증금의 납부) 제1항·제2항에 따라 □□□□과는 계약체결 시 계약상대자로 하여금 100분의 10 이상의 계약보증금을 납부하게 하여야 하며, 보증서 또는 증권으로 현금에 갈음하여 납부하게 할 수 있다. 또한 같은 규정 제206조(계약보증금의 납부면제)에서는 계약금액이 3천만 원 미만인 계약을 체결할 때 계약보증금을 면제할 수 있으며, 제207조(계약보증금의 귀속)에 해당하는 귀속 사유가 발생한 때에는 금액을 현금으로 납입할 것을 보장하기 위한 계약보증금 납부확인서를 제출하게 하여야 한다.

그러나, □□□□과는 ‘[REDACTED]교체’ 등 2건에 대하여 계약금액이 3천만 원을 초과함에도 총 11,861,000원의 계약보증금을 면제하고 납부확약서를 제출받았으며, ‘[REDACTED]구입’ 등 9건은 계약보증금을 기재하지 않은 계약보증금 납부확약서를 제출받았으나 정정하지 않고 계약을 체결하였다.

[표 7] 3천만 원 초과 계약의 계약보증금 면제 현황

(단위: 원)

| 연번 | 계약번호       | 계약건명       | 계약상대자      | 계약금액        | 계약보증금      |      | 비고        |
|----|------------|------------|------------|-------------|------------|------|-----------|
|    |            |            |            |             | 적정금액       | 납부금액 |           |
| 1  | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | 84,000,000  | 8,400,000  | 면제   | 납부<br>확약서 |
| 2  | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | 34,610,000  | 3,461,000  | 면제   | 납부<br>확약서 |
| 계  |            |            |            | 118,610,000 | 11,861,000 |      |           |

[표 8] 계약보증금 납부확약서 부적정 내역

(단위: 원)

| 연번 | 계약번호       | 계약건명       | 계약상대자      | 계약금액      | 계약보증금<br>납부확약서 |         | 비고 |
|----|------------|------------|------------|-----------|----------------|---------|----|
|    |            |            |            |           | 기재금액           | 적정금액    |    |
| 1  | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | 1,261,500 | 0              | 126,150 |    |
| 2  | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | 580,000   | 0              | 58,000  |    |
| 3  | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | 660,000   | 0              | 66,000  |    |
| 4  | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | 625,000   | 0              | 62,500  |    |

